

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2316/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวีบริการ

โจทก์

นายสมบัติ ศรีเทริศ

จำเลย

นายสมบัติ ศรีเทริศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วจำเลยจึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 56)

จำเลยชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยฎีกา (อันดับ 44)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 55) ศาลชั้นต้นจึงให้งดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาและให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 56)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา ค่า
ฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา ค่า
ฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ